



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/057.1/0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

1 בן שימול סולומון, ת.ז. 012308789

תובעים

2 בן שימול רותי, ת.ז. 064609803

באמצעות ב"כ: עו"ד יניב גלבע
האומן 25, ירושלים

נגד

בוטון דליה, ת.ז. 053623385

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אתי בוטון
המעין 3, רמת גן

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם קיימת לתובעים זכות להשתתפות הנתבעת בהוצאות שנגרמו להם בגין ריצוף שטח משותף הנמצא בכניסה המשמשת את הצדדים להליך בבית המשותף ברחוב ארבל 15 במבשרת ציון (להלן: הבית המשותף).

1. כתב התביעה התייחס גם לנושא ליקויי רטיבות מדירת הנתבעת, אולם בדיון המקדמי שהתקיים ביום 18.3.21 הסכימו הצדדים כי ניתן מענה לסעד האמור באופן שיבוצע תיקון בדירת התובעים על ידי בעל מקצוע שיוסכם על ידי הצדדים, וכן הסכימו על מנגנון לקביעת בעל המקצוע ככל שלא תהא הסכמה על זהותו. להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה. מכיוון שהצדדים לא פנו לקביעת בעל מקצוע בהתאם למנגנון שנקבע, אף שנתנו להם מספר אורכות לכך, הרי שתחול החלופה הראשונה להסכמתם, דהיינו, התיקונים יבוצעו עד ליום 30.5.21 על ידי בעל מקצוע שיוסכם על הצדדים.

2. באשר לסעד הנותר, הנוגע לעבודות ריצוף שביצע התובע ברכוש המשותף, אקדים ואכתוב שאני דוחה את הסעד, מהנימוקים שיפורטו להלן.

3. לטענת התובע, הוא ביצע תיקונים ברכוש המשותף. במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 18.3.21, העלתי את שאלת הסמכות העניינית, לאור האפשרות שמדובר למעשה בתביעה חוזית כלפי הנתבעת, ולא בתביעה להשתתפות בתיקון רכוש משותף. זאת משום שתיקון ליקויים ברכוש המשותף היא פעולה הנמצאת באחריות נציגות הבית המשותף על פי סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/057.1/0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

המקרקעין), ואילו תביעה זו הוגשה כלפי הנתבעת בלבד, שהיא רק אחת מבעלי הדירות בבית המשותף. למרות זאת, התובע עמד על כך שקיימת סמכות, שכן לטענתו, תבע את הנתבעת ולא את נציגות הבית המשותף, מכיוון שקיים נוהג בבית המשותף שכל כניסה מבצעת את התיקונים הנוגעים אליה, והכניסה הרלוונטית משרתת את דירות התובע והנתבעת בלבד. מכיוון שזו טענת התובע, אני מוצאת שקיימת סמכות עניינית לדון בתביעה, שכן משמעות הטענה היא שעל פי אותו נוהג נטען, ובהיעדר נציגות בכניסה של דירות הצדדים, ניתן לתבוע במסגרת ערכאה זו את בעלי הדירות האחרים, ובמקרה זה, שבו קיימות שתי דירות בלבד בכניסה האמורה, את הנתבעת.

4. הנתבעת לא הכחישה שאכן קיים נוהג על פיו כל כניסה בבית המשותף מטפלת ברכוש המשותף המשוך לאותה כניסה, ומתשובותיה בחקירה הנגדית אף עולה שבעבר השתתפה יחד עם התובע בעלויות שיפוץ בכניסה זו (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 18.3.21 שורות 23-25). התנהלות כל כניסה בנפרד עולה מעדותו של התובע אשר טען כי מאז אכלוס הבניין כל כניסה מטפלת בעניינים הנוגעים לאותה כניסה (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הדיון שורות 25-33). לפיכך אני סבורה שאכן הוכח נוהג כאמור, לפחות לגבי הכניסה המשווייכת לדירות הצדדים.

5. במצב דברים זה, היה על התובע להוכיח שעמד כלפי הנתבעת בכללים שנקבעו בפסיקה ביחסים שבין בעל דירה לנציגות, לעניין החזר כספים שהוציא לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף. הכללים שנקבעו בעניין זה הם נוקשים, ונועדו בין היתר למנוע מצבים שפעולות של בעל דירה ברכוש המשותף, יטילו חיובים כספיים על יתר בעלי הדירות מבלי שהסכימו להן.

6. ככלל, זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף, הפוגע או עלול לפגוע בדירתו או בערכה, קבועה [בסעיף 3\(א\)](#) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין):

בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף- שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה :-

7. ברע"א 4984/17 חיים & נציגות הבית המשותף סוקולוב 37 קרית אתא, (14.12.17) [פורסם בנבו], נקבע, בהמשך לפסיקה קודמת בנושא, כי דרך המלך היא פניה לנציגות לצורך תיקון הליקויים, ולא ביצוע התיקונים על ידי בעל הדירה עצמו.

8. בהתאם לכך נקבעו בפסק הדין תנאים מצטברים לשיפוי בעל דירה בגין תיקונים שעשה ברכוש המשותף, תוך שהובהר כי לא מדובר ברשימה ממצה:

"ראשית, נדרש להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף, אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה. שנית, עליו להוכיח שפנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וכי זו סירבה לתקן. שלישית, עליו להוכיח שעוכב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנוק באופן משמעותי. רביעית, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו. חמישית, נדרש שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. שישית, עלות התיקון. דהיינו, הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/057.1/0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו. דייר לא יזכה לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי, ובמקרה שאכן הפריז בהוצאות אך הינו עומד בשאר התנאים – יזכה לשיפוי רק בגין הוצאות סבירות שהיו נדרשות לתיקון הליקוי. מובן מאליו שבמקרים בהם יימצא בדיעבד המפקח או בית המשפט כי הנציגות סירבה בצדק לתקן את הליקוי – לא יהיה הדייר זכאי לשיפוי. יובהר כי אין המדובר ברשימה ממצה או קביעה בדבר מעמדם של השיקולים השונים זה מול זה.

9. כן הוזכרה בפסק הדין האמור פסיקה קודמת שעסקה בנושא זה, וקבעה תנאים דומים:

"אציין כי בפסיקת בתי המשפט המחוזיים אומצו במשך הזמן תנאים דומים, אך לא זהים (ראו: פסק הדין המנחה בעניין רוס לעיל; ע"א (מחוזי י-ם) 6403/05 **ביטון & דיירי הבית המשותף** [פורסם בנבו] (15.2.2006); עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16 **אביטן & נציגות הבית המשותף** [פורסם בנבו] (4.4.2017); לפסיקה נוספת בערכאות השלום ראו: ת"ק (שלום כ"ס) 7660-07-10 בנישטי נ' ירושלמי [פורסם בנבו] (1.2.2011); ת"א (שלום ראשל"צ) 1521-09-09 **ענבר סנטר ניהול נכסים בע"מ & דוד דואני** [פורסם בנבו] (29.11.2012))."

10. בענייננו, עלה גם מחקירתו של התובע עצמו, כי את ההחלטה על הריצוף קיבל לבדו ומעולם לא פנה לנתבעת לפני השיפוף לקבל את הסכמתה (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון שורות 15-3, שורות 43-45). מחקירת הנתבעת עולה כי כלל לא ידעה על כוונתו של התובע להחליף את הריצוף, וכי הדבר בוצע במסגרת שיפוף שביצע בדירה שלו, כך שלמעשה החליף את הריצוף ברכוש המשותף לאותו ריצוף חדש שהתקין בדירתו במסגרת השיפוף שביצע בה (עמ' 4 לפרוטוקול הדיון שורות 39-35, עמ' 5 שורות 16-18). עוד עלה מחקירתה, ומדברי ב"כ התובע, כי התובע למעשה ביקש ממנה להשתתף בעלות המרצפות בלבד (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון שורות 12-18). מכאן שלא מתקיים התנאי השני, דהיינו שהיתה פניה טרם השיפוף בבקשה לתקן את הרכוש המשותף.

11. בנוסף, התובע לא טען וממילא לא הוכיח שהיתה נחיצות ממשית להחלפת הריצוף. מחקירת הנתבעת עלה כאמור כי הדבר נעשה תוך כדי שיפוף הדירה שלו, וניתן להבין מכך כי רצונו היה לשפר אסתטית את מראה הריצוף. נוסף על האמור, לא מדובר בסכום זניח הנדרש מהנתבעת, אלא בסך של 7,706 ₪ כמפורט בכתב התביעה. מכאן שלא התקיימו התנאים העיקריים לדרישת התובע מהנתבעת להשתתף בעלויות עבודות הריצוף.

12. גם אם, כטענת התובע (המוכחשת על יד הנתבעת) הסכימה הנתבעת בשלב מאוחר כלשהו, לאחר השיפוף, להשתתף בחלק מהעלות, איני סבורה שהדבר מחייב אותה, שכן הדבר נעשה לאחר השיפוף והתובע ממילא לא יכל להסתמך על הסכמה זו טרם השיפוף, וזכותה של הנתבעת, לחזור מכך, בהיעדר בסיס חוקי לחיובה בעלויות אלו.

13. לאור האמור, הסעד של השתתפות בעלויות הריצוף נדחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/1/057.0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

14. באשר להוצאות ההליך, מכיוון שעלה שאכן הגשת התביעה בנוגע לרטיבות היתה מוצדקת, ויחד עם זאת הנתבעת פעלה כבר בשלב מוקדם של ההליך לטפל בליקויי הרטיבות הנטענים, ומאידך, מכיוון שהסעד הנוסף שתבע התובע מהנתבעת נדחה, איני מוצאת מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך.

נתנה היום, 14 יולי 2021, ה' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים